

POJĘCIE I CECHY UTWORU

AGNIESZKA KWIECIEŃ-MADEJ

AGNIESZKA.KWIECIEN-MADEJ@UWR.EDU.PL

POJĘCIE UTWORU

„PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO JEST :

- KAŻDY PRZEJAW DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ (CZŁOWIEKA)
- O INDYWIDUALNYM CHARAKTERZE,
- USTALONY W JAKIEJKOLWIEK POSTACI,
- NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI, PRZEZNACZENIA I SPOSOBU WYRAŻENIA (UTWÓR).”

-

ART. 1 UST.1 PR. AUT.



To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA-NC

PRZESŁANKA I: DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA CZŁOWIEKA



ŹRÓDŁO: HTTPS://WWW.DAILYMAIL.CO.UK/SCIENCETECH/ARTICLE-1151283/CAN-JUMBO-ELEPHANTS-REALLY-PAINT–INTRIGUED-STORIES-NATURALIST-DESMOND-MORRIS-SET-TRUTH.HTML



ŹRÓDŁO:
HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MONKEY_SELFIE_COPYRIGHT_DISPUTE



AI A PRAWA AUTORSKIE

POGLĄDY DOKTRYNY

- **ŻADNE WYTWORY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NIE SĄ OBJĘTE OCHRONĄ NA BAZIE PRAW AUTORSKICH -> NALEŻĄ DO DOMENY PUBLICZNEJ.**

POGLĄDY ALTERNATYWNE:

- **PRAWA AUTORSKIE DO UTWORU POSIADA CZŁOWIEK, KTÓRY WPISUJE PROMPT / OKREŚLA PARAMETRY DZIEŁA, A SZTUCZNA INTELIGENCJA TO NARZĘDZIE.**
- **PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI -> W KONSEKWENCJI PRAWA MAJĄTKOWE NALEŻĄ DO TWÓRCÓW ALGORYTMU.**

PROBLEMY :

- TRENOWANIE MODELU AI PRZY WYKORZYSTANIU CUDZEJ TWÓRCZOŚCI
  - LICENCJE NA UTWORY WYKORZYSTYWANE W PROCESIE TRENOWANIA AI
  - DOZWOLONY UŻYTEK
    - ART. 5 DYREKTYWY 2001/29/WE W SPRAWIE HARMONIZACJI NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, KTÓRY WYŁĄCZA Z PRAWA DO ZWIELOKROTNIENIA KOPIE, KTÓRE STAŁY SIĘ NIEZBĘDNE W ZWIĄZKU Z CYFROWYM PRZEKAZEM UTWORÓW NP. KOPII TWORZONYCH NA EKRANIE KOMPUTERA I TWARDYM DYSKU, POWSTAJĄCYCH PODCZAS PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH.
    - DYREKTYWA 2019/790 W SPRAWIE PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM (DSM) WPROWADZA TAKŻE WYJĄTEK DOTYCZĄCY EKSPLORACJI TEKSTÓW I DANYCH DLA TDM (TEXT & DATA MINING).
      - ART. 3 DOTYCZY EKSPLORACJI TEKSTU I DANYCH DO CELÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRZEZ ORGANIZACJE BADAWCZE I INSTYTUCJE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
      - ART. 4 JEST MOŻLIWY, JEŚLI PODMIOT PRAW AUTORSKICH NIE ZASTRZEGŁ SOBIE PRAWA DO ZWIELOKROTNIANIA I EKSTRAKCJI DO CELÓW TDM, A TAKŻE JEŚLI PRZEDMIOT OCHRONY JEST DOSTĘPNY ZGODNIE Z PRAWEM.
      - **Art. 23¹ u.p.a.p.p.** pozwala naukowcom i instytucjom badawczym analizować utwory przy pomocy algorytmów.
      - **Art. 23² u.p.a.p.p.** pozwala również innym podmiotom (np. firmom) na eksplorację danych w celach komercyjnych, **jeśli twórca nie zastrzegł zakazu**.
- STATUS DZIEŁ WYGENEROWANYCH PRZEZ AI

PRZYKŁAD: KAZUS THÉÂTRE D'OPÉRA SPATIAL

CREATED BY JASON MICHAEL ALLEN WITH THE GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCEPLATFORM MIDJOURNEY (2022)



AN EARLIER VERSION OF THE IMAGE, CREATED USING ONLY MIDJOURNEY



Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Théâtre_D%27opéra_Spatial , dostęp: 13.10.2025 r.

REGULACJA UNIJNA AI ACT - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I ZMIENIAJĄCE NIEKTÓRE AKTY PRAWNE UNII (AKT O SZTUCZNEJ INTELIGENCJI), PRZYJĘTE 13 MARCA 2024 R.

KATEGORIE RYZYKA SYSTEMÓW AI:

Niedopuszczalne

- systemy AI stwarzające niedopuszczalne ryzyko, np. systemy oparte na rozpoznawaniu twarzy wykorzystywane do masowej inwigilacji, kategoryzacja osób fizycznych, manipulacja ludźmi (tak, jest to określone w akcie!).

Wysokie

- systemy AI, które mogą mieć istotny wpływ na prawa i wolności osób, np. systemy stosowane w rekrutacji, ocenie zdolności kredytowej, pomoc w interpretacji prawnej i stosowaniu prawa, szeroko pojęta edukacja.

Ograniczone ryzyko

- obejmuje systemy AI stwarzające mniejsze ryzyko, np. chatboty.

OBOWIĄZKI TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA:

TWÓRCY OPROGRAMOWANIA MUSZĄ PRZESTRZEGAĆ WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH PRZEJRZYSTOŚCI ORAZ PRAW AUTORSKICH UE POPRZEZ:

- UJAWNIENIE, FAKTU, ŻE DANA TREŚĆ (ZDJĘCIE, GRAFIKA, TEKST, WIDEO) ZOSTAŁA WYGENEROWANA PRZEZ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ.
- ZAPROJEKTOWANIE MODELU W TAKI SPOSÓB, BY NIE TWORZYŁ NIELEGALNYCH TREŚCI.
- UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO SZKOLENIA SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (JAK WIDZISZ, NIE JEST TO ZAKAZANE WEDŁUG NOWEJ DYREKTYWY).

Tekst rozporządzenia:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698792/EPRS_BRI(2021)698792_EN.pdf

PRZESŁANKA II: USTALENIE UTWORU

Uzewnętrznienie, możliwość zakomunikowania utworu innym niż twórca osobom np. zaśpiewanie piosenki, wygłoszenie wykładu…





To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA



Tzw. dzieła efemeryczne np. fryzury, rzeźby w piasku, lodzie, body art. → nietrwała postać

Ustalenie =/= Utrwalenie

PRZESŁANKA III: INDYWIDUALNY CHARAKTER

- UTWÓR NIE MUSI ODZWIERCIEDLAĆ CECH INDYWIDUALNOŚCI TWÓRCY LECZ MUSI **ODRÓŻNIAĆ SIĘ** OD INNYCH TAKICH SAMYCH PRZEJAWÓW DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ W SPOSÓB ŚWIADCZĄCY O **ORYGINALNOŚCI,** SWOISTOŚCI I TYCH WSZYSTKICH WŁAŚCIWOŚCIACH, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE WIĘKSZYM LUB MNIEJSZYM STOPNIU JEST ON **NIEPOWTARZALNY** I **NIE POSIADA WIERNEGO ODPOWIEDNIKA** W PRZESZŁOŚCI,
- **CECHA NOWOŚCI –** TO CO ZOSTAŁO STWORZONE NIE BYŁO UPRZEDNIO ZNANE W TAKIEJ POSTACI,
- **CECHA ORYGINALNOŚCI –** TWÓRCA WZBOGACIŁ DOTYCHCZASOWY STAN RZECZY NOWYMI ELEMENTAMI.
  - **ORYGINALNOŚĆ SUBIEKTYWNA** – UTWÓR MA BYĆ ORYGINALNY DLA SAMEGO TWÓRCY – „WYRAZ WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI INTELEKTUALNEJ SWEGO AUTORA" – ORZECZNICTWO ETS ORAZ DYREKTYWA PE I RADY 2019/790
  - **ORYGINALNOŚĆ OBIEKTYWNA –** NIEPOWTARZALNOŚĆ I ODRÓŻNIALNOŚĆ DZIEŁA OD INNYCH ROZPOWSZECHNIONYCH WCZEŚNIEJ UTWORÓW

Działalność, której rezultat jest niepowtarzalny i nieprzewidywalny

Np. wymyślenie nowej melodii inspirowanej melodią ludową

ale

Nie spełnia tego wymogu działanie techniczne: np. zapisanie za pomocą nut melodii ludowej

INDYWIDUALNY CHARAKTER I GRANICE OCHRONY AUTORSKOPRAWNEJ

Teoria statystycznej jednorazowości

Max Kummer „*Das urheberrehtlich schutzbare Werk*” – istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że nikt inny nie samodzielnie nie stworzy identycznego utworu

Teoria „drobnych monet”

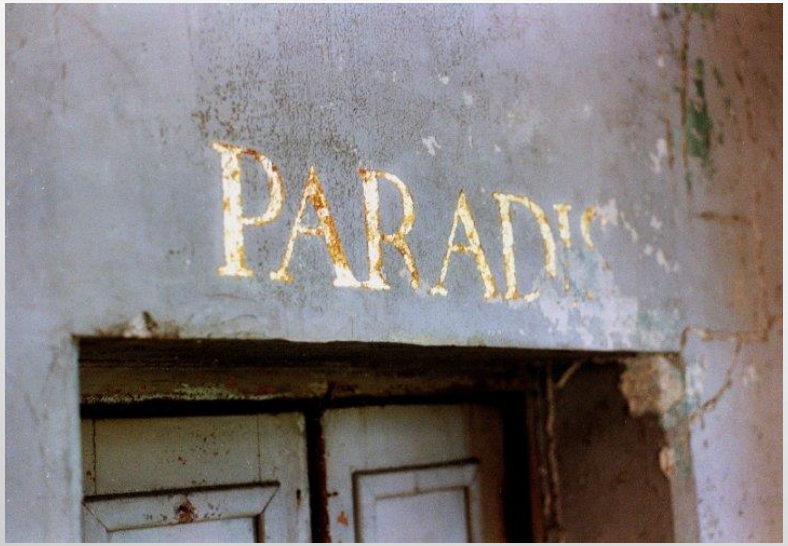
„*kleine Münze*” – utwór podlega ochronie choćby w niewielkim stopniu odróżniał się od innych dzieł

GRANICE AUTORSKOPRAWNEJ OCHRONY - PRZYKŁADY



Sztuka konceptualna: J. Gautel, Paradis, Ville-Evrard, 1990,

Źródło: http://sciencespi.org/rencontre-avec-jakob-gautel-24-paradis/





Malarstwo: K. Malewicz, Czarny Kwadrat na białym tle, 1915,

Źródło: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/kazimierz-malewicz-czarny-kwadrat-na-bialym-tle/



Muzyka: John Cage 4’33” Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4

Bettina Rheims, Tryptyk, 1998









Przedstawia sceny z Nowego Testamentu. Celem było wykorzystanie Ewangelii jako alegorii współczesności. W *Tryptyku* na środkowym panelu umieszczono ukoronowanie popiersie dziewicy, na lewym – nagą młodą Ewę, na prawym – zniedołężniałą nagą Ewę z następującym podpisem: „Nowa Ewa. Młoda Ewa. Stara Ewa. Maryja odkupuje winy swojego przodka. Kobiety nie są już winne."

Źródło: R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim Dawne i nowe, Warszawa 2022, s. 36.

SPÓR GAUTEL VS. RHEIMS

OCHRONA CZĘŚCI UTWORU



Utwór nieukończony

- Art. 1 ust. 3 Pr. Aut,: utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, choćby miał postać nieukończoną



Część utworu już ukończonego



Ochrona składników utworu

- Elementy wolne (np. pomysł, koncepcja, problem badawczy, hipoteza, ustalenia faktów, fabuła, powszechnie wykorzystywane elementy dzieł architektonicznych, układy rytmiczne w utworach muzycznych)
- Elementy chronione

Idea – expression dichotomy

- powstanie każdego dzieła
ma swój początek w niechronionej idei (koncepcji), która się następ-
nie stopniowo konkretyzuje, zyskuje swój indywidualny wyraz, zostaje przyobleczona przez autora w pewną formę.

Art. 1 ust. 2^1 Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Inne przykłady elementów niechronionych:
- pojedyncze dźwięki, słowa, kolory, akordy, nuty, melodia ludowa, jednostkowe informacje, zasady gier, tabele logarytmiczne
- najczęściej niechronionym elementem jest tytuł,

ART. 4 PR. AUT – WYŁĄCZENIA

NIE STANOWIĄ PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO:



akty normatywne lub ich urzędowe projekty;



urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;



opublikowane opisy patentowe lub ochronne;



proste informacje prasowe.

KATALOG UTWORÓW

W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO SĄ UTWORY:

1) WYRAŻONE SŁOWEM, SYMBOLAMI MATEMATYCZNYMI, ZNAKAMI GRAFICZNYMI (LITERACKIE, PUBLICYSTYCZNE, NAUKOWE, KARTOGRAFICZNE ORAZ PROGRAMY KOMPUTEROWE);

2) PLASTYCZNE;

3) FOTOGRAFICZNE;

4) LUTNICZE;

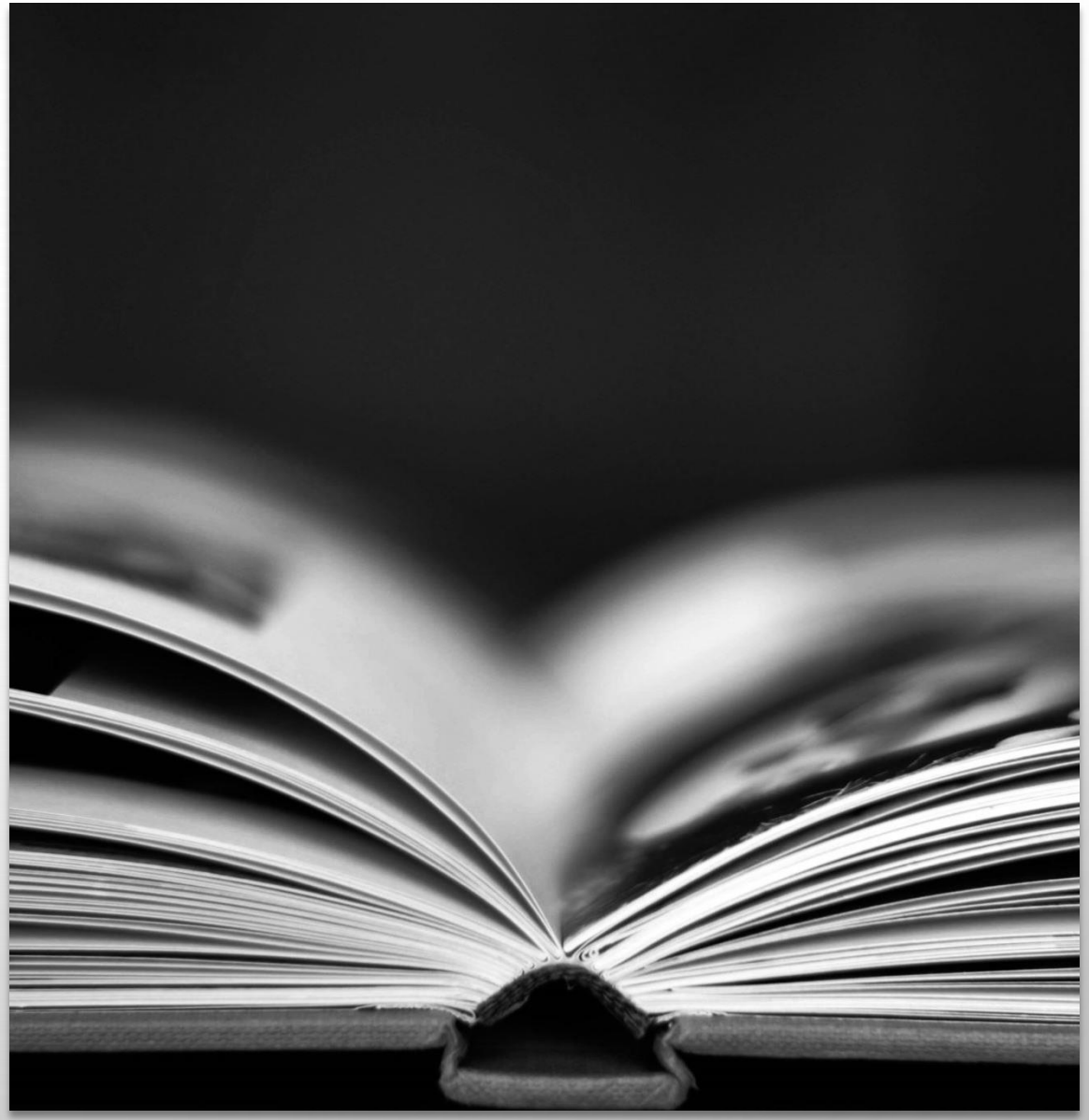
5) WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO;

6) ARCHITEKTONICZNE, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE I URBANISTYCZNE;

7) MUZYCZNE I SŁOWNO-MUZYCZNE;

8) SCENICZNE, SCENICZNO-MUZYCZNE, CHOREOGRAFICZNE I PANTOMIMICZNE;

9) AUDIOWIZUALNE (W TYM FILMOWE).



PODSTAWY OCHRONY UTWORÓW W POLSCE – ART. 5 PR. AUT.



OCHRONA NA TERYTORIUM POLSKI POWSTAJE ZE WZGLĘDU NA:

1) OBYWATELSTWO TWÓRCY;

2) MIEJSCE PIERWSZEJ LUB TZW. RÓWNOCZESNEJ PUBLIKACJI, CZYLI PUBLIKACJI W POLSCE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 30 DNI OD DATY PUBLIKACJI ZA GRANICĄ;

3) JĘZYK PIERWSZEJ PUBLIKACJI (POLSKI);

4) PRZEPISY KONWENCJI MIĘDZYNARODOWYCH.

- SZCZEGÓLNE ZASADY SĄ STOSOWANE DO OCHRONY W POLSCE UTWORÓW ZAGRANICZNYCH (UTWORÓW OBYWATELI OBCYCH STALE ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ).
- PO PIERWSZE, STOSOWNIE DO ART. 7 UST. 8 KONWENCJI BERNEŃSKIEJ OKRES OCHRONY DZIEŁA W POLSCE JEST OGRANICZONY CZASEM OCHRONY W PAŃSTWIE POCHODZENIA DZIEŁA.
- PO DRUGIE, WARUNKIEM ODŻYCIA W POLSCE OCHRONY UTWORU ZAGRANICZNEGO JEST WZAJEMNOŚĆ ZASAD W TYM ZAKRESIE.

UTWÓR - PODSUMOWANIE

Stworzony przez człowieka

Ustalony w jakiejkolwiek postaci

„działalność twórcza o indywidualnym charakterze”

Nie zaliczony do ustawowej kategorii wytworów wyłączonych spod możliwości uznania ich za utwór

PRZYKŁADOWE PYTANIA

1. PRZESŁANKĄ PRZYZNANIA OCHRONY PRAWNOAUTORSKIEJ UTWOROWI W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM NIE JEST:
   a. INDYWIDUALNY CHARAKTER UTWORU,
   b. USTALENIE UTWORU,
   c. WYKAZANIE, ŻE UTWÓR STANOWI REZULTAT DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ CZŁOWIEKA,
   d. UTRWALENIE UTWORU,
2. PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO MOGĄ BYĆ:
   a. PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH,
   b. KRÓTKIE UTWORY LITERACKIE NP. SLOGANY REKLAMOWE,
   c. PROSTE INFORMACJE PRASOWE, NP. NOTOWANIA GIEŁDOWE,
   d. WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
3. TEORIA STATYSTYCZNEJ JEDNORAZOWOŚCI ZAKŁADA, ŻE:
   a. UTWÓR MOŻE WYSTĘPOWAĆ WYŁĄCZNIE W JEDNYM EGZEMPLARZU,
   b. ZACHODZI WYSOKI STOPIEŃ PRAWDOPODOBIEŃSTWA, IŻ NIKT INNY NIE STWORZY IDENTYCZNEGO UTWORU,
   c. UTWÓR PODLEGA OCHRONIE, CHOĆBY W NIEWIELKIM STOPNIU ODRÓŻNIAŁ SIĘ OD INNYCH DZIEŁ,
   d. PRAWA AUTORSKIE DO UTWORU ZAWSZE PRZYSŁUGUJĄ JEDNEJ OSOBIE,
4. UTWOREM W ŚWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO MOŻE BYĆ:
   a. OBRAZ NAMALOWANY PRZEZ SŁONIA,
   b. GRAFIKA WYGENEROWANA PRZEZ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ
   c. WZÓR POWSTAŁY NA SZYBIE W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA NISKIEJ TEMPERATURY,
   d. RZEŹBA WYKONANA Z LODU,
5. ZAKOMUNIKOWANIE UTWORU INNYM NIŻ TWÓRCA OSOBOM TO:
   a. USTALENIE,
   b. UTRWALENIE,
   c. EKSPLOATACJA,
   d. ZWIELOKROTNIENIE,

